

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 902/2535

นางสมพร กาญจนภา

โจทก์

นายเอี่ยมเส็ง แซ่ลี้ม กับพวก

จำเลย

นายเอี่ยมเส็ง แซ่ลี้ม ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางเกี้ยว แซ่ลี้ม ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 224, มาตรา 225, มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นปัญหา ข้อกฎหมาย โดยฎีกาข้อ 2.1 เป็นปัญหาว่า สัญญาระหว่างโจทก์ จำเลยเป็นสัญญาเช่าธรรมดาหรือสัญญาต่างตอบแทนข้อ 2.2 เป็น ปัญหาว่า การบอกเลิกสัญญาเช่าตามฟ้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และข้อ 3 เป็นปัญหาว่า สัญญาเช่าที่ดินตามฟ้องระหว่างโจทก์ กับโจทก์ร่วมเป็นกถฉ้อฉลหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยทั้งสองด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจาก ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 656 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน แปลงดังกล่าว ไปให้หมดและส่งมอบคืนแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยห้ามมิให้จำเลยทั้งสองยุ่งเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ต่อไป และให้จำเลย ทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนเดือนละ 500 บาท นับแต่เดือนกรกฎาคม 2529 เป็นต้นไป

จนกว่าจำเลยทั้งสองจะออกไปจาก ที่ดินแปลงนี้และส่งมอบคืนแก่โจทก์ในสภาพ
เรียบร้อย ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์และจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 265)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 270)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย เพราะเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ต้อง
ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 และมาตรา 225 จำเลย
จึงฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้ ให้รับฎีกาของจำเลย

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย เพราะเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ต้อง
ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 และมาตรา 225 จำเลย
จึงฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้ ให้รับฎีกาของจำเลย

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-เจริญ นิลเอสงฆ์-เรีงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ